Pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calaf per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent "Casa Gimferrer", a Calaf

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 20/09/2022
HASH: 8c60ffc8555ea78a9ef5e9ce4383a8f
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 20/09/2022
HASH: 67e59044536234 57c530279835495 06d
Ajuntament de Calaf

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Violant Cervera i Gòdia, consellera del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions que li confereix el Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

I, de l'altra, l'Il·lustríssim Senyor Jordi Badia Perea, alcalde de l'Ajuntament de Calaf NIF P0803100G, en ús de les atribucions que li han estat conferides per l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya

INTERVENEN

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d'aquest document.

EXPOSEN

Primer.- Que el 24 de novembre de 2020 es va signar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Calaf per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent "Casa Gimferrer", a Calaf. Atesa la satisfacció de les parts el 13 de setembre de 2021 es va signar la pròrroga del conveni per a 2022.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha canviat la seva denominació a Departament de Drets Socials, d'acord amb el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Que el pacte primer de la pròrroga esmentada establia vigència d'aquesta fins el 31 de desembre de 2022 i el pacte cinquè del conveni que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius. D'acord amb l'article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, per tant, la darrera pròrroga del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

Codi Validació: A5HQLSE43DFQEE6JNMC5XT9DA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Tercer.- Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d'aquest conveni per a l'any 2023, entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calaf per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent "Casa Gimferrer", a Calaf.

PACTES

Primer.- Objecte

Es prorroga amb efectes **1 de gener fins el 31 de desembre de 2023** el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya l'Ajuntament de Calaf per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent "Casa Gimferrer", a Calaf

Segon.- Facturació

L'Annex 1 del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, actualitzà el cost de referència del servei.

Estada en centre de dia en horari complert de matí i tarda, incloent l'àpat del migdia i l'esmorzar o el berenar

Centre de dia	CD jornada completa	CD ½ jornada i dinar	CD ½ jornada sense dinar
Cost €/estada	31,71	19,03	12,68

En cas que durant la vigència d'aquest conveni es modifiquin les tarifes vigents, aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor, sense que s'hagi de modificar el conveni, ajustant-se l'import de les reserves pressupostàries al nou import.

El Departament abonarà, inclosos tots els conceptes, les quantitats següents:

Vigència 1 gener 2023- 31 desembre 2023							
Tipologia	Registre Servei	Nom del servei	Capacitat Registral	Places	Dies	Mòdul € (sense IVA)	Import màxim € (sense IVA)
Centre de dia gent gran	S06550	Centre de dia Casa Gimferrer	40	25	252	31,71	199.773,00
Total:							**199.773,00**
a càrrec de la partida pressupostària BE2151 D/251000200/315F/0000							

L'entitat trametrà la facturació de les places per mesos vençuts, al Departament de Drets Socials, dins dels 5 primers dies del mes següent, amb la relació nominal de les places ocupades. El Servei de Recursos Aliens un cop comprovada i conformada la liquidació li donarà el tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament.

Instruccions específiques de facturació

La facturació ha de ser electrònica. D'acord amb l'art. 20.1.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost del valor afegit, les prestacions de serveis d'assistència social, efectuades per entitats de dret públic estan exemptes d'IVA.

Codi Validació: A5HQLSE43DFQEE6JNMC5XT9DA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

En compliment de la normativa vigent en matèria de facturació, cal fer constar en totes les factures, l'exempció de l'IVA, juntament amb la referencia normativa en què es basa aquesta exempció (article pertinent de la Llei 37/1992,de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit). La forma de consignar-la és a l'apartat de Notes o Comentaris.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta pròrroga del conveni a un sol efecte.

Violant Cervera i Gòdia
Consellera del Departament de Drets Socials

Jordi Badia Perea
Alcalde de l'Ajuntament de Calaf

Codi Validació: A5HQLSE43DFQEE6JNMC5XT9DA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3